

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 46/2533

นายบรรจง กรลักษณ์ กับพวก

โจทก์

ร้อยตำรวจตรีเผ่าศิริ กรลักษณ์

จำเลย

ร้อยตำรวจตรีเผ่าศิริ กรลักษณ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 39, มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 132

ความว่า เนื่องจากนายแพทย์บรรจง กรลักษณ์ โจทก์ที่ 1 และเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมเกิน 1 ปีแล้ว แต่ยังไม่เป็นผู้ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจึงขอให้ศาลสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์ที่ 1 เสียจากสารบบความ ส่วนคดีของโจทก์ที่ 2 นั้นขอให้ศาลเลื่อนการพิจารณาไปจนกว่าตัวความจะขอเข้ามาเพื่อดำเนินการต่อไป และเนื่องจากโจทก์ที่ 1 มีนางแฉ้วกรลักษณ์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงมีความประสงค์ขอให้ศาลเรียกนางแฉ้วกรลักษณ์ เข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า ทางพิพาทกว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร ในที่ดินโฉนดที่ 419 เป็นการจำยอม เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดที่ 416 ห้ามมิให้จำเลยขัดขวางที่โจทก์ใช้ทางการจำยอมเข้าออกที่ดิน และให้จำเลยจดทะเบียนการจำยอม หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา (อันดับ 142)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 149 แผ่นที่ 2) ศาลชั้นต้น

นัดพร้อมเพื่อสอบถามแล้วนางแฉ้วกรลักษณ์ มีความประสงค์เข้าเป็นคู่ความแทน
โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะ จึงให้ส่งคำร้องมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป(อันดับ 153)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอให้จำหน่ายคดีสำหรับโจทก์ที่ 1 นั้นศาลฎีกามีคำสั่ง
อนุญาตให้ นางแฉ้วกรลักษณ์ เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะแล้วจึงไม่มีเหตุ
ที่จะสั่งจำหน่ายคดีส่วนข้อที่ผู้ร้องขอให้เลื่อนการพิจารณาไปจนกว่าตัวโจทก์ที่ 2 จะ
ขอเข้ามาดำเนินการต่อไปนั้น เห็นว่า ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาส่งไปยังศาลชั้นต้น
เพื่ออ่านแล้ว ถึงแม้โจทก์ที่ 2 ไม่มีผู้แทนก็สามารถอ่านคำพิพากษาได้ จึงให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอให้จำหน่ายคดีสำหรับโจทก์ที่ 1 นั้นศาลฎีกามีคำสั่ง
อนุญาตให้ นางแฉ้วกรลักษณ์ เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะแล้วจึงไม่มีเหตุ
ที่จะสั่งจำหน่ายคดีส่วนข้อที่ผู้ร้องขอให้เลื่อนการพิจารณาไปจนกว่าตัวโจทก์ที่ 2 จะ
ขอเข้ามาดำเนินการต่อไปนั้น เห็นว่า ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาส่งไปยังศาลชั้นต้น
เพื่ออ่านแล้ว ถึงแม้โจทก์ที่ 2 ไม่มีผู้แทนก็สามารถอ่านคำพิพากษาได้ จึงให้ยก
คำร้อง

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ